



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



Dra. MARÍA VICTORIA DÍAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expte N° S01:0172045/2016 (Conc. 1321) MA-FB-AR-GV

DICTAMEN N°: 1391

BUENOS AIRES, 7 NOV 2016

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0172045/2016 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCION, caratulado "CHINA NATIONAL CHEMICAL EQUIPMENT CO. LTD Y MUNICH HOLDINGS II CORPORATION S.A.R.L. S/NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 25.156 (CONC. 1321)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración notificada consiste en la adquisición a nivel mundial de la totalidad del capital accionario de la firma KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH por parte de la firma CHINA NATIONAL CHEMICAL EQUIPMENT (GERMANY) GMBH (en adelante GERMANY SPV).
2. La operación fue instrumentada a través de un contrato de adquisición de acciones entre GERMANY SPV, firma controlada por CHINA NATIONAL EQUIPMENT CO. LTD., y MUNICH HOLDINGS II CORPORATION S.A R.L., celebrado los días 8 y 9 de enero de 2016. El cierre de la transacción fue establecida en la cláusula 2.7 del contrato de compraventa, y se celebró a través de un Protocolo de Cierre en fecha 29 de abril de 2016, conforme surge de fs. 320-331.
3. La operación fue notificada el segundo día hábil posterior al cierre.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. La Empresa Compradora

4. GERMANY SPV es una empresa vehículo controlada por CHINA NATIONAL CHEMICAL EQUIPMENT CO. LTD., sociedad dedicada a la investigación, desarrollo, producción y distribución de neumáticos, productos de caucho y otros productos derivados. CHINA



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



Dra. MARÍA VICTORIA DÍAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

NATIONAL CHEMICAL EQUIPMENT CO. LTD. no posee subsidiaria alguna en Argentina.¹

5. CHINA NATIONAL CHEMICAL EQUIPMENT CO. LTD. es controlada en un 100% por CHINA NATIONAL CHEMICAL CORPORATION, empresa de propiedad estatal china.
6. CHINA NATIONAL CHEMICAL CORPORATION es la mayor productora de productos químicos en la República Popular China. Tiene seis unidades de negocios: nuevos materiales químicos y químicos especiales, productos químicos básicos, procesamiento de petróleo y refinación productos, agroquímicos, productos de caucho y equipamiento químico.
7. En el mercado argentino CHINA NATIONAL CHEMICAL CORPORATION tiene presencia mediante sus subsidiarias ADAMA ARGENTINA S.A y PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C..
8. ADAMA ARGENTINA S.A. se dedica a la investigación y producción de productos pesticidas.
9. PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C. se encuentra activa en la producción y distribución de neumáticos para vehículos de tránsito pesado y neumáticos para pasajeros, tanto para la fabricación de neumáticos originales como para neumáticos de repuesto.

I.2.2. La Empresa Vendedora

10. MUNICH HOLDINGS II CORPORATION S.A.R.L. es controlada mayormente por ONEX CORPORATION, compañía inversora, con sede en Canadá, dedicada a la inversión mediante fondos de inversión privados en diversos sectores de industriales.

I.2.3. El Objeto

11. KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH se encuentra activa mundialmente en la fabricación y comercialización de maquinaria para el procesamiento de plásticos y caucho a través de sus subsidiarias agrupadas bajo NETSTAL-MASCHINEN A.G., para maquinaria de moldeo por inyección, KRAUSSMAFFEI BERSTORFF GMBH, para la maquinaria de extrusión, y KRAUSSMAFFEI TECHNOLOGIES GMBH, para maquinaria de moldeo por inyección, extrusión y procesamiento de reacción.
12. En el mercado argentino, KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH realiza ventas a través de importaciones de maquinaria de procesamiento de plástico en tres segmentos: moldeo por inyección, procesamiento de reacción y extrusión. La compañía no tiene empresas

¹ De acuerdo con lo informado por las partes a fs. 257 vta. a partir del cierre de la transacción y luego de inversores minoritarias CHINA NATIONAL CHEMICAL EQUIPMENT CO. LTD. se encuentra teniendo el control del 56,50% del capital accionario de KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



Dra. MARÍA VICTORIA DÍAZ VERGARA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

subsidiarias a nivel local.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

13. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8º de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
14. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6º inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
15. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas, sobrepasa el monto PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$200.000.000.-) superando el umbral establecido en el Artículo 8º de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

16. El día 3 de mayo de 2016, las partes de la operación notificaron la operación conforme a lo establecido en el Artículo 8º de la Ley de Defensa de la Competencia.
17. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en Resolución N° 40/2001 de la ex SECRETARÍA DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR, por lo que con fecha 22 de junio de 2016 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 21 de junio de 2016 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicha providencia se notificó con fecha 22 de junio de 2016.
18. Con fecha 14 de noviembre de 2016, las partes notificantes cumplieron lo requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al último enunciado.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



*Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VER
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA*

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza De La Operación

19. De acuerdo con lo indicado en la sección I.2, las actividades desarrolladas por PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C., ADAMA ARGENTINA S.A. y por la objeto de la operación KRAUSSMAFFEI GROUP, no manifiestan vinculaciones económicas de tipo horizontal ni vertical a nivel local.
20. Sin embargo, dado el carácter estatal de la firma CHINA NATIONAL CHEMICAL CORPORATION, resulta necesario analizar el funcionamiento de este tipo de empresas y la relación entre las Sociedades del Estado de la República Popular China.
21. Esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha considerado a las Sociedades del Estado, regidas por la Ley de Sociedades del Estado Chino, como propiedad de la República Popular China.²
22. Asimismo, la COMISIÓN ha resaltado que el organismo que representa al Estado Popular Chino en las Sociedades del Estado es la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Propiedad del Estado. Esta Comisión tiene amplias facultades sobre las Sociedades del Estado, que se configuran en herramientas de control por parte del Estado Chino.
23. La Ley de Sociedades de la República Popular de China, particularmente la Sección 3 - Arts. 64 a 72, establece la forma en que se toman las decisiones de importancia en la vida societaria de las Sociedades del Estado, incluyendo la escisión, disolución, incremento o reducción del capital entre otras, las que quedan en cabeza de la Comisión mencionada.
24. Por lo tanto, en este caso, CHINA NATIONAL CHEMICAL CORPORATION, controlante de CHINA NATIONAL CHEMICAL EQUIPMENT CO. LTD. se encuentran bajo la supervisión de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Propiedad del Estado Chino, y por lo tanto debe ser considerada como una unidad en conjunto con las Sociedades del Estado Chino.
25. En relación al punto señalado anteriormente, se llevó a cabo una identificación de empresas estatales chinas presentes en el mercado argentino de maquinaria para el procesamiento de plásticos, obteniendo resultados negativos de solapamiento entre KRAUSSMAFFEI GROUP

² Resolución N° 82 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, de fecha 30 de agosto de 2012



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

PIA FIEL
ORIGINAL

Dr. MARIA VICTORIA DIAZ VER.
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

GMBH y dichas empresas propiedad del estado chino, eliminándose la posibilidad de una concentración de tipo horizontal.

26. En cuanto al mercado de agroquímicos en el que participa ADAMA S.A., tampoco existe solapamiento con la empresa objeto de la presente operación, por lo que se descarta todo tipo de relación vertical u horizontal.
27. En referencia a la posibilidad de la existencia de una vinculación vertical entre PIRELLI NEUMÁTICOS S.A.I.C. y la empresa objeto, la misma se desestima, debido a que a nivel local KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH comercializa maquinaria para procesar plásticos y no maquinaria para procesar caucho (como sí realiza efectivamente fuera del mercado argentino).
28. En conclusión, las actividades desarrolladas por los adquirentes y por la empresa objeto de la operación, no manifiestan vinculaciones económicas de tipo horizontal ni vertical, clasificándose, de este modo, la operación bajo análisis como conglomerado puro.

IV.2. Efectos Económicos de la Operación

29. Al tratarse de una operación de conglomerado, el nivel de concentración no se verá alterado en ninguno de los mercados involucrados. Adicionalmente, analizadas las características de los productos y servicios comercializados por las empresas notificantes, no se encontraron elementos que indiquen que las condiciones de competencia actual o potencial puedan ser afectadas negativamente en perjuicio del interés económico general.

V. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

30. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional afirma que no ha advertido cláusulas restrictivas de la competencia.

VI. CONCLUSIONES

31. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

32. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma CHINA NATIONAL CHEMICAL EQUIPMENT (GERMANY) GMBH del control de la totalidad del capital accionario de la firma KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.

33. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

se deja constancia que la Lic. Marina Bidart no suscribe el presente por encontrarse en Comisión Oficial.

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EXP-S01:0172045/2016 - DICTAMEN N° 1391/2016

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0172045/2016 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

VISTO el Expediente N° S01:0172045/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación que se notifica en la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO, el día 3 de mayo de 2016, consiste en la adquisición a nivel mundial del control de la totalidad del capital accionario de la firma KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH por parte de la firma CHINA NATIONAL CHEMICAL EQUIPMENT CO., LTD. a la firma MUNICH HOLDINGS II CORPORATION S.ÀR.L.

Que la operación fue instrumentada a través de un contrato de adquisición de acciones en el cual la firma CHINA CHEMICAL EQUIPMENT (GERMANY) GMBH adquirió la totalidad del capital accionario de la firma KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH a la firma MUNICH HOLDINGS II CORPORATION S.ÀR.L., en representación de su firma controladora, CHINA NATIONAL CHEMICAL EQUIPMENT CO., LTD., celebrado los días 8 y 9 de enero de 2016.

Que el cierre de la mencionada operación se celebró a través de un “Protocolo de Cierre” el día 29 de abril de 2016.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del

Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 1391 de fecha 17 de noviembre de 2016 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición a nivel mundial del control de la totalidad del capital accionario de la firma KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH por parte de la firma CHINA NATIONAL CHEMICAL EQUIPMENT CO., LTD a la firma MUNICH HOLDINGS II CORPORATION S.ÁR.L., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición a nivel mundial del control de la totalidad del capital accionario de la firma KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH por parte de la firma CHINA NATIONAL CHEMICAL EQUIPMENT CO., LTD a la firma MUNICH HOLDINGS II CORPORATION S.ÁR.L., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 1391 de fecha 17 de noviembre de 2016 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2016-03699714-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

